6. számú melléklet a 2006. évi ……. törvényhez

A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások

1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása

Előirányzat: 12 500 millió forint

A működési forráshiányból és az önkormányzati kötelező feladatok alacsony szintű ellátási képességéből eredően az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő települési önkormányzatok támogatást igényelhetnek az alábbi feltételek szerint.

E támogatást csak azok az önkormányzatok igényelhetik, amelyek a normatívan képződő forrásokon túl a saját források maximális feltárására és a kiadások lehetséges csökkentésére tett intézkedések mellett sem képesek a kötelező önkormányzati feladatok ellátására.

Az önkormányzattól elvárható bevételek és az elismerhető kiadások számításához e törvény alapján a Pénzügyminisztérium részletes módszertani útmutatót (továbbiakban: útmutató) készít, és arról - a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságain (továbbiakban: Igazgatóság) keresztül - az önkormányzatokat tárgyév február 10-éig tájékoztatja.

1.1. Nem igényelhet támogatást ezen a címen az az önkormányzat, amely(nek):

1.1.1. lakosságszáma 1 000 fő alatti és körjegyzőséghez nem tartozik, illetve nem vállalja, hogy legkésőbb 2008. január 1-jei hatállyal körjegyzőséghez fog tartozni, kivéve, ha ez alól a közigazgatási hivatal felmentésével rendelkezik.

A közigazgatási hivatal a felmentést megadhatja:
- ha az önkormányzat földrajzi helyzete nem teszi lehetővé, hogy az igazgatási feladatai ellátására körjegyzőséget alakítson, illetve ahhoz csatlakozzon;
- ha az önkormányzat az igazgatási feladatai ellátására már működő körjegyzőséghez kívánt csatlakozni, de a körjegyzőséghez tartozó önkormányzatok ezt nem tették számára lehetővé,

1.1.2. a polgármesteri hivatalon túl intézményt nem tart fenn, ide nem értve, ha külön jogszabályok szerint létrehozott társulás(ok)ban vesz részt,

1.1.3. az 1.2.1. és 1.2.2. pontokban meghatározott kapacitás-kihasználtsági feltételeknek nem felel meg, illetve azok teljesítését nem vállalja, kivéve, ha a közigazgatási hivatal felmentésével rendelkezik.

A közigazgatási hivatal a felmentést megadhatja:
- ha az önkormányzat földrajzi helyzete vagy a közlekedési viszonyok nem teszik lehetővé, hogy társuljon és ezáltal teljesítse a 1.2.1. és 1.2.2. pontokban meghatározott feltételeket,

- ha az önkormányzat az adott feladat ellátására már működő társuláshoz kívánt csatlakozni, de a társulásban résztvevő önkormányzatok ezt nem tették számára lehetővé,

1.1.4. helyi adó bevezetéséről nem döntött, és ilyen bevételt nem tervez és nem realizál,

1.1.5. a tárgyévi összes felhalmozási célú bevételein túl tervezi a felhalmozási célú kiadásait. Felhalmozási célú bevételként a felhalmozási célra kapott támogatás vagy támogatás értékű bevétel, az államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzat feladataihoz történő hozzájárulás 100 %-a, a lakáshoz jutás feladatai jogcímen a települési önkormányzatot megillető normatív hozzájárulás 100 %-a, a magánszemélyek által befizetett építményadó és telekadó, valamint a luxusadó 20 %-a, továbbá az önkormányzat döntése alapján a magánszemélyek kommunális adójának 100 %-a, az önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei, a pénzmaradvány felhalmozási célú része, a felhalmozási kiadások általános forgalmi adó tartalmának visszatérített összege, valamint a felhalmozási célra felvett hitel vehető figyelembe,

1.1.6. kötelező könyvvizsgálat esetén a tárgyévet megelőző évi zárszámadását a könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el,

1.1.7. működési forráshiányának az igénybejelentésben szerepeltetett összege nulla, vagy ennél kisebb érték.

1.2. Kapacitás-kihasználtsági feltételek:

1.2.1. a) Az önkormányzat által fenntartott óvoda és alapfokú oktatási intézmények intézményenként, ezen belül az általános iskolákban évfolyam-csoportonként számított kihasználtsága a 2006/2007. nevelési-, illetve tanévben érje el a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában résztvevő települések, továbbá a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában részt nem vevő 750 fő feletti lakosságszámú települések esetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Közokt. tv.) 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport, illetve osztály átlaglétszámnak (továbbiakban: elvárt csoport, illetve osztály átlaglétszám)

- a 3 000 fő, vagy ez alatti lakosságszámú települések tekintetében az 50 %-át,
- a 3 000 fő feletti lakosságszámú települések tekintetében a 70 %-át.

b) A többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában részt nem vevő 750 fő, vagy az alatti lakosságszámú településen működő általános iskola 5-8. évfolyamai tekintetében kell az a) pont szerinti feltételeket teljesíteni.

1.2.2. Az önkormányzat által fenntartott óvoda és alapfokú oktatási intézmények intézményenként számított kihasználtsága a 2007/2008. nevelési-, illetve tanévben

a) a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában résztvevő önkormányzat esetében e törvény 8. számú mellékletének IV. pontja szerinti többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt, a Kiegészítő szabályok 2.1.1.-2.1.3. pontjában meghatározott feltételeket kell teljesíteni,

b) a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában részt nem vevő település esetében - a c) pont szerinti települések kivételével -

ba) óvodai csoport(ok)ban az első óvodai nevelési évben, illetve alapfokú oktatási intézmények 1. és 5. évfolyamain (hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 7. évfolyamon) az elvárt csoport, illetve osztály átlaglétszámának a 75 %-át, és

bb) óvodai csoport(ok)ban a 2. és 3. óvodai nevelési években, illetve alapfokú oktatási intézmények 2-4. és 6-8. évfolyamain (hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 8. évfolyamon) együttesen

- a 751 – 3 000 fő lakosságszámú települések tekintetében az elvárt csoport, illetve osztály átlaglétszámának az 50 %-át,
- a 3 000 fő feletti lakosságszámú települések tekintetében az elvárt csoport, illetve osztály átlaglétszámának a 70 %-át.

c) a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában részt nem vevő 750 fő, vagy az alatti település esetében tagintézményként működő általános iskola 5-8. évfolyamai tekintetében kell a b) pont szerinti feltételeket teljesíteni.

Az 1.2.1. és az 1.2.2. b) pont szerinti számításnál a nemzeti és etnikai kisebbségek számára szervezett csoport, illetve osztály létszámát figyelmen kívül kell hagyni. A sajátos nevelési igényű nevelésben, oktatásban résztvevő gyermeket/tanulót, ha a többi gyermekkel/tanulóval együtt vesz részt az óvodai nevelésben, illetve az általános iskolai oktatásban, a Közokt. tv. 3. számú mellékletének II. 3. pontjára tekintettel kell figyelembe venni.

1.2.3. A támogatás teljes összegére jogosult az önkormányzat abban az esetben, ha a 2006/2007. nevelési-, illetve tanévben nem felel meg az 1.2.1. pont szerinti feltételnek, de vállalja, hogy a 1.2.2. pont szerinti feltételeket a 2007/2008. nevelési-, illetve tanévben teljesíti.

1.2.4. A támogatás időarányos, 8 havi részére jogosult az az önkormányzat, amely a 2006/2007. nevelési-, illetve tanévben megfelel az 1.2.1. pont szerinti feltételnek, de a 2007/2008. nevelési-, illetve tanévben nem vállalja, illetve nem teljesíti az 1.2.2. pont szerinti feltételeket.

1.3. A forráshiány összegének megállapításánál a kötelező önkormányzati feladatok - az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott feladatok (továbbiakban: OEP finanszírozási kör) nélküli – tárgyévet megelőző év tényleges működési kiadásait a tárgyévre vonatkozó költségvetési törvényből fakadó kötelezettséggel növelten lehet figyelembe venni. Az OEP finanszírozási kör tárgyévet megelőző év kiadása alatt a következő forrásokból teljesített kiadások értendők: egészségügyi működési célra OEP-től és egyéb szervektől átvett pénzeszköz, a gyógyító-megelőző feladatellátás saját működési bevétele, az ilyen célú előző évi maradvány-felhasználás, valamint a fenntartó önkormányzattól származó 2006. évi és 2005. évi működési célú támogatás (intézményfinanszírozás) pozitív különbözete.

1.3.1. A működési kiadás számításánál - az útmutató módszertana szerint - a tárgyévre vonatkozó költségvetési törvény alapján kialakításra került mértéket lehet figyelembe venni. Ezen belül a köz- és magánszféra együttműködése (PPP) keretében megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó működési kiadás nem vehető számításba.

1.3.2. A személyi juttatások számításánál

1.3.2.1. a főállású polgármester, alpolgármester illetményét és a társadalmi megbízatású polgármester, alpolgármester havi tiszteletdíját

- azon települési önkormányzatnál, ahol a lakosságszám 350 fő vagy ez alatti, a tárgyévben hatályos köztisztviselői illetményalap két- és félszeresével megegyezően,

- azon települési önkormányzatnál, ahol a lakosságszám 351-750 fő közötti, a tárgyévben hatályos köztisztviselői illetményalap három- és félszeresével megegyezően,

- a 750 fő feletti lakosságszámú település önkormányzata, vagy a 750 fő, vagy az alatti főállású polgármestert foglalkoztató és 2007. január 1-jén legalább három községet magában foglaló körjegyzőségi székhelyként működő települési önkormányzat esetében a tárgyévben hatályos köztisztviselő illetményalappal a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Pttv.) 3. és 4. §-a alapján számított minimum összegben

lehet figyelembe venni.

1.3.2.2. a polgármester, alpolgármester költségtérítése a Pttv. 18. §-a szerinti minimum összegben kerül figyelembevételre, legfeljebb a 2006. évben ténylegesen kifizetett költségtérítés összegének erejéig,

1.3.2.3. az önkormányzati képviselők tiszteletdíja a tárgyévben hatályos köztisztviselő illetményalap és a Pttv. 15. §-a szerinti minimum szorzószámok, a költségtérítése az útmutató módszertana szerint meghatározott összegben kerül figyelembevételre, legfeljebb a

2006. évben ténylegesen kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés együttes összegének erejéig,

1.3.2.4. a nem rendszeres személyi juttatások számításánál legfeljebb az egy havi illetmény 25 %-ának megfelelő jutalom összege kerül figyelembevételre.

1.3.3. A forráshiány számításánál az önkormányzat elvárható bevételeit - az OEP finanszírozási kör nélkül - az e törvényben meghatározott központi költségvetési kapcsolatokból származó működési célú forrásai, ideértve a 2006. évi költségvetési törvény 4. számú melléklete B) III. 8. pontja szerint a 2006. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésének elszámolásakor megmaradó összegből az önkormányzatot megillető összeget is, és intézményi működési bevételek, az önkormányzatok sajátos működési bevételei, a támogatásértékű működési bevételek és az államháztartáson kívülről átvett működési célú pénzeszközök, a működési célú kölcsönökből és értékpapírokból származó bevételek, továbbá a kötelezettség nélküli működési célú pénzmaradvány és a felhalmozási bevételből működésre tervezett összeg képezi. Amennyiben az intézményi működési és önkormányzati sajátos működési bevételeknek az útmutató módszertana szerint korrigált összege az előző évi teljesítéshez képest nem növekszik legalább a tárgyévre prognosztizált infláció mértékével, a különbözet csökkenti, valamint ha az önkormányzatok - előzőek szerint figyelembe vett - sajátos működési bevételein belül a tervezett iparűzési adó nem éri el a számított iparűzési adóerő-képességet, e különbözet szintén csökkenti a számított forráshiányt.

1.3.4. A forráshiány számítása során a támogatásértékű működési bevételek és kiadások, valamint az államháztartáson kívülről származó működési célú átvett és átadott pénzeszközök egyenlege az útmutató módszertana szerint számított növekménnyel együtt kerül figyelembevételre.

1.3.5. A tárgyévet megelőző évben e kiegészítő támogatásban nem részesült önkormányzatoknál csökkenti a számított forráshiányt az az összeg, amellyel a tárgyévet megelőző évben a települési önkormányzat felhalmozási kiadásai meghaladták a felhalmozási bevételeit.

1.3.6. A pénzmaradvány igazolt kötelezettségeken felüli összege csökkenti a számított forráshiányt. Az előző évi pénzmaradvány megállapítását és felhasználását tételesen be kell mutatni.

1.3.7. A kiegészítő támogatás összegét csökkenti:

1.3.7.1. a 2006. évi államháztartási tartalék összege,

1.3.7.2. az e törvény 3. számú mellékletének 16.11.1. és 16.11.2. pont szerinti jogcímei, valamint a 16.11.1. pont szerinti jogcímhez kapcsolódó mutatószám alapján járó 15.1.1., 15.1.2.1. és 15.1.2.2. pont szerinti jogcímen szereplő hozzájárulások kivételével számított tárgyévi normatív hozzájárulás és az átengedett személyi jövedelemadó, valamint az iparűzési adóerő-képesség együttes összegének 2 %-a,

1.3.7.3. a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek közül – az útmutató módszertana szerinti – szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatáshoz és intézményi ellátáshoz, gyermekvédelmi ellátáshoz kapcsolódó és közoktatási célú normatív hozzájárulások 2007. évi előirányzatai és 2006. évi előirányzatai teljesített összegének negatív különbözete,

1.3.7.4. a tárgyévet megelőző évben felvett és ugyanezen év december 31-éig vissza nem fizetett működési célú hitel – ez utóbbinál számításon kívül hagyva az év végén a következő évi előirányzat terhére átutalt központi költségvetési forrásokból visszafizetett likvid hitelt – és a tárgyévet megelőző évben a működési célra használt felhalmozási célú bevételek együttes összegének 30 %-a,

1.3.7.5. a tárgyévet megelőző évben a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása jogcímen – a 2006. évi költségvetési törvény 6. számú mellékletének 3. pontja szerinti előirányzatból – működési feladatokra kapott kiegészítő támogatás összege,

1.3.7.6. a 3 500 fő, vagy az alatti lakosságszámú település esetén a többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött közoktatási feladatokhoz, intézményekhez kapcsolódó – az útmutató módszertana szerint számított – forráshiány időarányos összege, amennyiben e feladatait 2007. szeptember 1-jétől önállóan látja el, ezen intézményé(ei)t önálló tartja fenn**.**

1.3.8. Az előző években felvett működési hitel tárgyévi visszafizetési kötelezettsége a számított forráshiánynak nem része.

1.3.9. Amennyiben az önkormányzat egy lakosra jutó tárgyévet megelőző évi teljesített működési kiadásainak összege a 2005. évi teljesített működési kiadásoknak a 6 %-kal növelt országos, településkategóriánkénti egy lakosra jutó - a helyi kötelező feladatok megjelenítését eredményező, útmutató módszertana szerinti korrekciókkal és a legalacsonyabb és legmagasabb működési kiadást teljesítő önkormányzatok 3 %-a figyelmen kívül hagyásával - számított átlagának 110 %-át meghaladja, illetve nem éri el annak 90 %-át, akkor a forráshiány összege csökken, illetve nő. A számítást az OEP finanszírozási kör nélkül kell elvégezni. Egy adott önkormányzat szempontjából a településkategória átlaga az önkormányzat lakosságszáma alapján, a kategória intervallumának közepétől való elhelyezkedése figyelembevételével kerül - az útmutató módszertana szerint - meghatározásra. A számításnál a megyei önkormányzat feladatkörébe tartozó feladat ellátását végző intézményeket fenntartó városi önkormányzatok külön kategóriát alkotnak.

1.3.10. Az 1.3.9. pontban foglalt átlagtól való eltérés számításakor – legfeljebb az országos településkategória 100 %-os mértékének megfelelő szintig – az önkormányzat 2006. évi kiadását csökkenti:

1.3.10.1. a 3 500 fő, vagy az alatti lakosságszámú települési önkormányzatnál az általa fenntartott nevelési, alapfokú oktatási, közművelődési, szociális intézményekre, valamint a körjegyzőség fenntartására fordított normatív hozzájáruláson, normatív kötött támogatáson, támogatásértékű működési bevételeken, az államháztartáson kívülről származó működési célú átvett pénzeszközökön, valamint a tevékenységhez kapcsolódó működési bevételeken felüli kiadás 30 %-a,

1.3.10.2. a közmunka és közhasznú foglalkoztatás erre a célra kapott támogatásértékű működési bevételt, az államháztartáson kívülről származó működési célú átvett pénzeszközt és működési bevételt meghaladó személyi kiadása és annak munkaadókat terhelő járuléka,

1.3.10.3. a határátkelőhelyek, kompok, révek fenntartásához kapcsolódó működési célú állami támogatáson és a tevékenységhez kapcsolódó működési bevételeken felüli kiadása,

1.3.10.4. a tárgyévet megelőző évben felvett és ugyanezen év december 31-éig vissza nem fizetett működési célú hitel – ez utóbbinál számításon kívül hagyva az év végén a következő évi előirányzat terhére átutalt központi költségvetési forrásokból visszafizetett likvid hitelt – és a tárgyévet megelőző évben a működési célra használt felhalmozási célú bevételek együttes összegének 30 %-a,

1.3.10.5. a tárgyévet megelőző évben a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása jogcímen – a 2006. évi költségvetési törvény 6. számú melléklete 3. pontja szerinti előirányzatból - kapott működési kiadásra felhasznált összeg,

1.3.11. Az előző pontokban foglalt korrekciókkal számított támogatás nem lehet több az önkormányzat költségvetési rendeletében elfogadott működési célú hitel eredeti előirányzatának összegénél.

1.3.12. Amennyiben az előző pontokban foglalt korrekciókkal számított forráshiány összege az 50 000 forintot nem éri el, az önkormányzat részére 50 000 forint támogatás kerül megállapításra.

1.4. Az önkormányzatok igényüket a Pénzügyminisztériumhoz az Igazgatóságokon keresztül nyújthatják be 2 példányban. Az Igazgatóságokhoz való beérkezés időpontja április 20. és szeptember 30.

Az igénylést a következő dokumentumokkal együtt kell megküldeni (a tárgyév első félévére vonatkozó dokumentumok csak a második határidőre szükségesek):

- a tárgyévet megelőző év költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradványának megállapításáról és tételes felhasználásáról, a tárgyévi költségvetésről, és a tárgyévi első félévi beszámolóról szóló képviselő-

testületi (közgyűlési) előterjesztés, rendelet, illetőleg határozat, könyvvizsgálói jelentés,

- a képviselő-testület (közgyűlés) nyilatkozata az 1.1.1.–1.1.4. és 1.1.6., valamint az 1.2. pontokban foglaltak igazolásáról, illetve vállalásáról.

A Pénzügyminisztérium ütemezésének megfelelően az Igazgatóságok az igénybenyújtásra vonatkozó határidőket követően - legkésőbb 30 napon belül - a rendelkezésre álló dokumentumok és a helyi ismereteik alapján rövid szöveges és számszaki elemzést készítenek a figyelembe vehető forráshiányról. A kérelmeket és azok mellékleteit önkormányzatonként egy példányban küldik meg a Pénzügyminisztérium részére.

A kérelmek döntés-előkészítése során – indokolt esetben – a Pénzügyminisztérium további információkat kérhet az önkormányzatoktól vagy az illetékes Igazgatóságtól.

1.5. A támogatásokról a pénzügyminiszter július 15-éig, illetve november 30-áig dönt. A támogatások önkormányzatonkénti összegét - évente két alkalommal - a Magyar Közlönyben kell közzé tenni.

1.6. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok a tárgyévben megillető kiegészítő állami támogatás összegének terhére - utólagos elszámolási kötelezettség mellett - finanszírozási előleget vehetnek igénybe. Az előleg igénylésére az önkormányzat elfogadott költségvetési rendelete alapján, annak elfogadási időpontjához igazodóan február 5-éig, illetve március 5-éig van lehetőség.

1.6.1. A jogosan igénybe vehető előleg összege:

- ha az előző évben is forráshiányos volt az önkormányzat, nem lehet több, mint a tárgyévet megelőző évben a részére folyósított kiegészítő támogatás összegének 50 %-a,

- ha az előző évben ezen a címen nem részesült támogatásban az önkormányzat, nem haladhatja meg az elfogadott költségvetési rendeletében meghatározott működési célú hitel 50 %-át.

1.6.2. Az erre irányuló kérelmeket az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnak címezve az illetékes Igazgatósághoz kell benyújtani. Az előleg átutalása az első hét hónap során havonta időarányosan, a nettó finanszírozás keretében történik a kiegészítő támogatás terhére.

1.6.3. Amennyiben az első alkalommal megállapított kiegészítő támogatás összege kisebb, mint az igényelt előleg, akkor a jogtalanul igénybe vett előleg különbözetet - az előleg folyósításától a támogatás folyósításának megkezdéséig számított, a költségvetési évet megelőző év átlagos jegybanki alapkamata kétszeresével növelten - a nettó finanszírozásba tartozó források terhére kell elszámolni.

1.6.4. Az igénybe vett előlegről az önkormányzatok tárgyév május 31-éig mondhatnak le írásban. A lemondást az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnak kell címezni, és az illetékes Igazgatósághoz kell benyújtani. Az előleg folyósításától a lemondás időpontjáig igénybe vett előleget a költségvetési évet megelőző év átlagos jegybanki alapkamata kétszeresével növelten a nettó finanszírozás keretében kell elszámolni.

1.6.5. Amennyiben az önkormányzat április 20-áig nem igényel kiegészítő támogatást és az előlegről nem mondott le, akkor az igényelt előleg folyósítása május hónaptól megszűnik, és a már jogtalanul igénybe vett előleg elszámolása az 1.6.3. pont alapján történik, azzal, hogy a kamatot az előleg folyósításától május 20-áig kell számítani.

1.7. Az első alkalommal megállapított támogatás átutalására - a nettó finanszírozás keretében - a közzététel hónapjáig időarányosan járó támogatásra szólóan - az előleggel korrigálva - egy összegben, a további részre vonatkozóan havi ütemezésben kerül sor. A szeptember 30-áig benyújtott igénylés alapján megállapított kiegészítő támogatás átutalása a közzétételt követően, soron kívül történik.

1.8. A támogatott önkormányzat a jóváhagyott támogatásról év végén az útmutató szerint elszámol. Az elszámolás során az önkormányzat bemutatja az igénybejelentés alapjául szolgáló feltételrendszer és a nyilatkozatában vállalt kötelezettségei teljesülését, valamint az 1.8.2.–1.8.6. pontokban foglaltakat.

1.8.1. Amennyiben az elszámolás során az önkormányzat az 1.1.1.-1.1.4. és 1.2. pontok szerinti valamely feltételt, illetve annak vállalását nem teljesíti, akkor a jogtalanul igénybe vett teljes támogatást köteles visszafizetni. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. §-a (2) bekezdésében foglaltak szerinti kamattal együtt.

1.8.2. Amennyiben az önkormányzat az 1.1.5. pont szerinti egyensúlyi feltételnek a teljesített bevételek és kiadások számbavétele alapján nem felel meg, akkor a teljesített felhalmozási bevételeket meghaladó felhalmozási kiadások összegével megegyező jogtalanul igénybe vett kiegészítő támogatást vissza kell fizetnie.

1.8.3. Amennyiben az önkormányzat tárgyévben teljesített működési célú intézményi bevételei és önkormányzati sajátos – személyi jövedelemadó nélküli - működési bevételei együttesen meghaladják a támogatásnál e jogcímeken figyelembe vett működési bevételeket, akkor

- a figyelembe vett működési célú intézményi bevétel 20 %-át meghaladó többletbevétel 20 %-ának összegével és

- az önkormányzati sajátos – személyi jövedelemadó nélküli - működési bevétel 10 %-át meghaladó többletbevétel összegével

megegyező támogatást a központi költségvetés javára vissza kell fizetnie.

1.8.4. Az elszámolás során visszafizetendő a központi költségvetés javára a kiegészítő támogatásnál figyelembe nem vett normatív hozzájárulás és az iparűzési adóerő-képességhez kapcsolódó jövedelemkülönbség mérséklését szolgáló támogatás évközi és év végi pótlólagos igénylésének évközi és év végi visszafizetési kötelezettséget meghaladó összegével megegyező támogatás, a kötelező feladat-ellátási körben eddig el nem látott új feladathoz kapcsolódó normatív hozzájárulás kivételével.

1.8.4.1. Nem kell visszafizetni a vállalkozói önrevízió miatt keletkezett és 2007. évi visszafizetéssel teljesített iparűzési adóerő-képességhez kapcsolódó támogatás - útmutató módszertana szerint számított - összegét.

1.8.5. Az 1.8.2.–1.8.4. pontokban foglalt visszafizetési kötelezettség együttes összege nem haladhatja meg az e jogcímen kapott kiegészítő támogatás összegét. A jogtalan igénybevételt az Áht. 64/B. §-ának (2) bekezdésében foglalt kamatfizetési kötelezettség terheli. A jogtalan igénybevétel kezdő napja 2007. év december 31.

1.8.6. Az 1.1.1., 1.2., 1.3.2.1., 1.3.7.6. és 1.3.10.1. pontok alatti lakosságszám a 2006. január 1-jei állapottal megegyező.

1.8.7. Az 1.3.9. pont szerinti számításnál az önkormányzat figyelembe vett közigazgatási státusza a 2006. december 31-ei állapottal megegyező.

1.9. A pénzügyminiszter az előirányzat felhasználásáról az Országgyűlés Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottságát a tárgyévet követő év február 28-áig tájékoztatja.

1.10. Az előirányzat teljesülése külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól, amennyiben a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet átcsoportosítási szabályaira vonatkozó rendelkezések – e törvény 15. § (2) bekezdése és 50. § (5) bekezdése - lehetőségei kimerültek.

1.11. A 2008-2010. évi igénylésre vonatkozó egyes szabályok

1.11.1. Nem igényelhet ezen a címen támogatást a 3 500 fő, vagy az alatti lakosságszámú települési önkormányzat

1.11.1.1. 2008. évben, amennyiben a többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött feladatok közül 2007. szeptember 1-jétől a közoktatási feladatokat önállóan látja el, ezen intézményeket önállóan tartja fenn, valamint

1.11.1.2. 2009. évtől, amennyiben a többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött 1.11.2.2. pont szerinti feladatokat 2008. január 1-jétől önállóan látja el, e feladato(ka)t ellátó intézmény(eke)t önállóan tartja fenn.

1.11.2. A kiegészítő támogatás összegét csökkenti:

1.11.2.1. 2008. évtől a tárgyévet megelőző évben felvett és ugyanezen év december 31-éig vissza nem fizetett működési célú hitel – ez utóbbinál számításon kívül hagyva az év végén a következő évi előirányzat terhére átutalt központi költségvetési forrásokból visszafizetett likvid hitelt – és a tárgyévet megelőző évben a működési célra használt felhalmozási célú bevételek együttes összegének a 100 %-a,

1.11.2.2. 2008. évben a 3 500 fő, vagy az alatti lakosságszámú település esetén a többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött feladatokhoz, intézményekhez kapcsolódó – az útmutató módszertana szerint számított – forráshiány összege, amennyiben 2008. január 1-jétől a szociális alapszolgáltatási és intézményi ellátási, gyermekvédelmi szakellátási, gyermekjóléti alapszolgáltatási és belső ellenőrzési feladatait önállóan látja el, ezen intézményé(ei)t önállóan tartja fenn.

1.11.3. A jelen melléklet 1.3.9. pontja szerinti átlagtól való eltérés számításakor – legfeljebb az országos településkategória 100 %-os mértékének megfelelő szintig – az önkormányzat előző évi kiadását csökkenti:

1.11.3.1. a 3 500 fő vagy az alatti lakosságszámú települési önkormányzatnál az általa fenntartott nevelési, alapfokú oktatási, közművelődési, szociális intézményekre, valamint a körjegyzőség fenntartására fordított normatív hozzájáruláson, normatív kötött támogatáson, támogatásértékű működési bevételeken, az államháztartáson kívülről származó működési célú átvett pénzeszközökön, valamint a tevékenységhez kapcsolódó működési bevételeken felüli kiadásnak 2008. évben a 20 %-a, 2009. évben a 10 %-a, 2010. évtől 0 %-a,

1.11.3.2. 2008. évtől a jelen melléklet 1.3.7.4. pont szerint számításba vett működési célú hitel és felhalmozási bevétel működési célra felhasznált együttes összegének a 100 %-a.

2. Állami támogatás a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, az adósságrendezés alatt működési célra igényelhető támogatásra, valamint a pénzügyi gondnok díjára.

Előirányzat: 300 millió forint

2.1. Visszterhes kamattámogatás iránti kérelmet nyújthat be az a helyi önkormányzat, amely a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvényben szabályozott eljárás keretében az egyezséget pénzintézeti hitellel teremtette meg. A támogatás feltételeit az önkormányzati és területfejlesztési minisztert és a támogatott önkormányzat közötti megállapodásban kell rögzíteni.

2.2. Az adósságrendezés megindítását követően, az adósságrendezési eljárás időtartama alatt a forráshiányból eredő jelentős ellátóképesség-csökkenés és az e törvény 6. számú mellékletének 1. pontjában foglalt feltételek fennállása esetén a helyi önkormányzat támogatást igényelhet. E támogatást csak az a helyi önkormányzat igényelheti, amely a források maximális feltárására és a kiadások lehetséges csökkentésére tett intézkedések

mellett sem képes a válságköltségvetésben vagy a működési válságtervben foglalt feladatok ellátására. Amennyiben az önkormányzat adott költségvetési évben az e törvény 6. számú mellékletének 1. pontjában szabályozott támogatásban már részesült, úgy e jogcímen támogatást nem igényelhet.

2.3. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában közreműködő pénzügyi gondnokok díjához állami támogatás vehető igénybe.

A pénzügyi gondnokok díjának folyósításáról – a bíróság díjmegállapító végzésének jogerőre emelkedését követően – az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium intézkedik a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 9. §-a alapján.

A pénzügyi gondnok díjának összege – az általános forgalmi adóval együtt – legalább 800 ezer forint, legfeljebb 3 000 ezer forint.

3. A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása

Előirányzat: 1 400 millió forint

Azoknak a települési önkormányzatoknak, amelyek működőképessége az 1. pont alapján igénybe vehető támogatások mellett nem biztosítható, továbbá a megyei önkormányzatoknak az önkormányzati és területfejlesztési miniszter visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő támogatást adhat, melyet célhoz, feladathoz is köthet. A támogatás az 1. pont szerinti támogatással el nem ismert, az önkormányzatok kötelező feladataival összefüggő működési kiadásokhoz igényelhető. Az igényelhető támogatás összege nem haladhatja meg az önkormányzat költségvetési rendeletében elfogadott működési célú éven belüli hitelek összegének 1. pont szerinti támogatással csökkentett összegét. A támogatás megítélésénél kiemelten figyelembevételre kerül a működési célra igénybe vett hitel nagysága.

Nem lehet támogatást igényelni a gazdaságtalan feladatszervezésből, a működési kiadások elismerhetőnél nagyobb mértékéből adódó működési hiány finanszírozásához. Így – többek között – nem támogatható:

- a feladatellátáshoz képest kiugró létszám és személyi juttatás,
- külön is a képviselő-testület/közgyűlés, illetve az önkormányzati hivatal személyi és dologi jellegű kiadásainak indokolatlan mértéke, valamint
- az önként vállalt feladatok és/vagy az ezekhez kapcsolódó átadott pénzeszközök és a támogatásértékű kiadások.

A támogatás igényléséhez és felhasználásához az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium tárgyév február 10-éig részletes útmutatót készít, és arról – az Igazgatóságokon keresztül – a helyi önkormányzatokat tájékoztatja.

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter az előirányzat felhasználásáról az Országgyűlés Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottságát a tárgyévet követő év február 28-áig tájékoztatja.